COMMUNE DE
MARTIGNY-COMBE

GUIDE RELATIF À LA GESTION ET LA PROTECTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES

USAGE INTERNE

VERSION : **DÉCEMBRE 2023**

TABLE DES MATIÈRES :

1. INTRODUCTION 3
1.1. OBJECTIFS 3
1.2. PORTÉE DU GUIDE 3
2. CADRE LÉGAL 3
2.1. LÉGISLATION SUISSE 3
2.2. LÉGISLATION VALAISANNE 3
3. DÉFINITIONS 4
3.1. DONNÉES CONFIDENTIELLES 4
3.2. SUJET DES DONNÉES 4
3.3. RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 4
3.4. DESTINATAIRE DES DONNÉES 4
4. CLASSIFICATION DES DONNÉES 4
4.1. TYPES DE DONNÉES 4
4.2. IDENTIFICATION DES TYPES DE DONNÉES 4
4.3. APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION 4
5. GESTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES 5
5.1. MINIMISATION DES DONNÉES 5
5.2. LIMITATION DE L'ACCÈS 5
5.3. STOCKAGE ET TRANSMISSION SÉCURISÉS 5
5.4. DURÉE DE CONSERVATION 5
6. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 5
6.1. COLLECTE DES DONNÉES 5
6.2. UTILISATION DES DONNÉES 5
6.3. PARTAGE DES DONNÉES 5
6.4. DESTRUCTION DES DONNÉES 6
7. RÉPONSE AUX INCIDENTS 6
7.1. DÉTECTION DES INCIDENTS 6
7.2. RÉPONSE AUX INCIDENTS 6
8. CONCLUSION 6

1. INTRODUCTION

1.1. OBJECTIFS

Ce guide vise à fournir aux employés de l'administration communale de Martigny-Combe des directives claires et pratiques pour la gestion quotidienne des données confidentielles. Il sert de référence pour assurer une manipulation adéquate et sécurisée des informations sensibles.

1.2. PORTÉE DU GUIDE

Ce document s'aligne sur les lois suisses et les législations spécifiques du canton du Valais, et s'applique à toutes les données gérées dans le cadre des activités de l'administration.

2. CADRE LÉGAL

2.1. LÉGISLATION SUISSE

La protection des données en Suisse est principalement régie par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Cette loi pose les principes de la protection des données personnelles et sensibles, et définit les droits des individus ainsi que les obligations des détenteurs de données.

2.2. LÉGISLATION VALAISANNE

Le canton du Valais dispose de ses propres réglementations concernant la gestion des données, complétant les dispositions fédérales. Il est nécessaire de se conformer à ces spécificités pour toute gestion de données au sein de la commune.

3. DÉFINITIONS

3.1. DONNÉES CONFIDENTIELLES

Les données confidentielles sont des données qui, si elles étaient divulguées, pourraient porter atteinte au secret, à la sécurité ou à la confidentialité d'une personne ou d'une organisation.

3.2. SUJET DES DONNÉES

Le sujet des données est la personne ou l'organisation dont les données sont collectées. En cas de données personnelles, le sujet des données est la personne concernée par ces données.

3.3. RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Le responsable du traitement des données est la personne ou l'organisation qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données.

3.4. DESTINATAIRE DES DONNÉES

Le destinataire des données est la personne ou l'organisation qui reçoit les données. Ici dans notre cas, les destinataires des données peuvent être les employés de l'administration, les citoyens, les entreprises, etc.

4. CLASSIFICATION DES DONNÉES

4.1. TYPES DE DONNÉES

- **Données personnelles** : Informations permettant d'identifier une personne physique.
- **Données sensibles** : Informations particulières telles que les données de santé, les opinions politiques, ou l'appartenance religieuse.
- **Données non personnelles mais confidentielles** : Informations qui ne sont pas personnelles mais dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'administration ou à des tiers (par exemple, des informations contractuelles).

4.2. IDENTIFICATION DES TYPES DE DONNÉES

Comprenez les types de données que vous manipulez. Sont-elles personnelles, sensibles ou simplement confidentielles ? Chaque type nécessite un niveau de protection approprié.

4.3. APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION

Selon la classification, appliquez les mesures de protection adéquates. Les données sensibles méritent une attention particulière et doivent toujours être traitées avec le plus haut niveau de confidentialité.

5. GESTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES

5.1. MINIMISATION DES DONNÉES

Collectez uniquement les données nécessaires à l'accomplissement des objectifs spécifiés et légitimes de l'administration.

5.2. LIMITATION DE L'ACCÈS

L'accès aux données doit être accordé sur la base du principe du moindre privilège. Votre rôle détermine les données auxquelles vous devriez avoir accès

5.3. STOCKAGE ET TRANSMISSION SÉCURISÉS

Utilisez toujours des méthodes sécurisées pour stocker et transmettre les données. Cela inclut des mots de passe forts, le cryptage des données et la prudence avec les supports physiques comme les documents imprimés.

5.4. DURÉE DE CONSERVATION

Soyez conscient de la durée pendant laquelle vous devez conserver les données. Lorsque cette période est révolue, assurez-vous que les données sont détruites de manière sécurisée.

6. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

6.1. COLLECTE DES DONNÉES

La collecte de données doit être effectuée de manière transparente, en informant les individus concernés de l'usage qui sera fait de leurs données et en obtenant leur consentement lorsque cela est requis par la loi.

6.2. UTILISATION DES DONNÉES

Les données doivent être utilisées de manière à respecter leur finalité initiale. Toute utilisation secondaire doit être compatible avec la finalité originale ou doit être explicitement consentie par la personne concernée.

6.3. PARTAGE DES DONNÉES

Le partage de données avec des tiers doit être encadré par des accords de confidentialité et réalisé conformément aux lois pertinentes. Les transferts de données doivent être sécurisés pour prévenir toute divulgation non autorisée.

6.4. DESTRUCTION DES DONNÉES

Les données doivent être détruites de manière sécurisée lorsque leur conservation n'est plus nécessaire. Les supports de stockage doivent être effacés ou détruits de manière à empêcher toute récupération des données.

7. RÉPONSE AUX INCIDENTS

7.1. DÉTECTION DES INCIDENTS

Soyez vigilant aux signes d'une violation des données (accès non autorisé, fuites d'informations, etc.).

7.2. RÉPONSE AUX INCIDENTS

Si vous suspectez une violation de données ou un incident de sécurité, signalez-le immédiatement. Une action rapide peut limiter les dommages et restaurer la sécurité.

8. CONCLUSION

Une gestion appropriée des données confidentielles est essentielle pour protéger les individus, maintenir la confiance du public et préserver l'intégrité de l'administration.

Chaque employé joue un rôle crucial dans la protection des données. Votre vigilance et votre conformité aux pratiques établies sont essentielles.